CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo:ALTABAS KAJATT DE MILLA Maria Del Carmen Paloma FAU 20159981216 soft
Fecha: 10/06/2026 11:42:16,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo:PRADO SALDARRIAGA Victor Roberto FAU 20159981216 soft
Fecha: 16/06/2026 12:06:22,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL
JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo:LUJAN TUPEZ Manuel Estuardo FAU 20159981216 soft
Fecha: 11/06/2026 22:18:49,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo:PEÑA FARFAN Saul FAU 20159981216 soft
Fecha: 12/06/2026 10:16:39,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL
JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo:MAITA DORREGARAY Sara Del Pilar FAU 20159981216 soft
Fecha: 11/06/2026 12:43:35,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar Roxana FAU 20159981216 soft
Fecha: 18/06/2026 14:27:32,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

Fundada la apelación

a. En el caso, no se han evaluado debidamente los medios de prueba sometidos al contradictorio en el plenario. No basta con la sola aplicación del artículo 24 del Reglamento, sin que se tomen en cuenta las circunstancias del caso. Como se ha hecho mención, se habían realizado actos investigación preliminarmente por cargo de la Policía y se sabía también que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada de Ucayali era competente para conocer el delito de lavado de activos. No se argumentó de forma positiva o negativa si dichos actos de investigación eran suficientes para delimitar competencia y, a partir de ello, si la recurrente funcionalmente tenía la facultad de decidir por el dinero incautado, el cual finalmente habría sido devuelto. Por lo tanto, resulta evidente que se ha afectado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, lo que implica que la sentencia deba ser declarada nula en este extremo, siendo inoficioso ingresar al análisis de los demás agravios planteados por el Ministerio Público, al estar frente a una causal de nulidad de la sentencia venida en grado.

b. En cuanto a la impugnación del actor civil, revisada la sentencia apelada, se tiene que, en efecto, no se ha llegado a emitir un pronunciamiento respecto a la reparación civil pese a que el numeral 3 del artículo 12 del Código Procesal Penal establece que "la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda". Por lo tanto, resulta patente que existe una omisión de motivación, lo que implica que el recurso de apelación deba ser estimado en este extremo.

SENTENCIA DE APELACIÓN

Lima, siete de mayo de dos mil veintiséis

VISTOS: los recursos de apelación interpuestos por el **Ministerio Público** y por la **Procuraduría Pública del Ministerio Público** contra la sentencia del 11 de diciembre de 2024, que por mayoría absolvió de la acusación fiscal a Anita Alegría Díaz del delito contra la Administración pública-usurpación de funciones, en agravio del Estado; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente la señora jueza suprema ALTABÁS KAJATT.

CONSIDERANDO

I. Fundamentos de los recursos de apelación

Primero. El **Ministerio Público** interpuso recurso de apelación y sostuvo básicamente los siguientes argumentos:

1.1. El *a quo* hizo referencia al artículo 24 de la Resolución de la Fiscalía de la Nación n.° 1423-2015-MP-FN, para concluir que la encausada gozaba de la facultad de realizar diligencias preliminares, siendo este el núcleo para absolverla. Sin embargo, dicha premisa es errada en razón de que dicha norma hace referencia a las denuncias y/o investigaciones que se encontraban en curso antes de la determinación de competencia para los delitos de lavados de activos, los que definitivamente tenían que seguir el procedimiento establecido en el referido artículo.

1.2. El presente caso no es una causa que se haya generado con anterioridad a la emisión de la Resolución de la Fiscalía de la Nación n.° 1423-2015-MP-FN, para poder afirmar que la encausada tenía la facultad de emitir disposiciones y providencias en torno a un caso de lavado de activos, como equivocadamente lo asumió el *a quo*; más aún si a la fecha de los hechos la Fiscalía de la Nación ya había asignado competencia a nivel nacional para conocer los casos de lavado de activos. Por ejemplo, en la región Ucayali, se le asignó competencia a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada de Ucayali, a través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación n.° 737-2015-MP-FN.

1.3. De los medios de prueba actuados en el juicio oral, se desprende que era de conocimiento de la encausada que el

hecho delictivo puesto en su conocimiento era no solo por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, sino también por el de lavado de activos, concretamente por haberse incautado la suma de S/87 500 (ochenta y siete mil quinientos soles), cuya fuente lícita no se justificó al momento de la intervención, situación que ameritaba que, en cumplimiento de sus funciones, debía remitir los actuados a la Fiscalía competente, lo que no sucedió. Por el contrario, la procesada devolvió el dinero al intervenido mediante actas de entrega de dinero respectivas.

1.4. A lo largo del juicio oral, la encausada Anita Alegría Díaz pretendió justificar su inocencia señalando que desconocía las normas referidas al lavado de activos, así como la Resolución de la Fiscalía de la Nación n.° 737-2015-MP-FN, mediante la cual se definen las competencias para avocarse al conocimiento del delito de lavado de activos. Sin embargo, en la resolución apelada, el *a quo* no motivó respecto al elemento subjetivo del tipo (dolo), pues en el caso la referida encausada actuó dolosamente.

Segundo. La **Procuraduría Pública del Ministerio Público** (parte agraviada), en su recurso de apelación, sostuvo básicamente los siguientes argumentos:

2.1. El Ministerio Público probó con la Resolución de la Fiscalía de la Nación n.° 737-2015-MP-FN la designación de los despachos encargados de conocer los casos de lavado de activos fuera de la competencia del subsistema de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, siendo competente la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada de Ucayali.

2.2. En el desarrollo del juicio, el Ministerio Público demostró con suficientes medios de prueba el actuar doloso de la acusada de no comunicar a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios sobre el dinero incautado, usurpando funciones de dicha manera.

2.3. **El *a quo* no se pronunció sobre la pretensión civil**, pese a que con fecha 17 de noviembre de 2024 se presentó la solicitud de constitución en actor civil señalando como pretensión de la reparación civil el monto de S/10 000 (diez mil soles), lo cual fue sustentado en el control de acusación y en el desarrollo del juicio oral.

2.4. No se motivó en la resolución apelada lo concerniente a la reparación civil, conforme lo establece el numeral 3 del artículo 123 del Código Procesal Penal, así como lo determinado en el Acuerdo Plenario n.° 4-2019/CIJ-116.

II. Imputación fiscal

Tercero. De acuerdo con la acusación fiscal (foja 3), los cargos imputados son los siguientes —*ad litteram*—:

> **Circunstancias precedentes**
>
> El 31 de enero de 2021, aproximadamente a las 02:30 horas en el Jr. Lima S/N a una cuadra del Jr. Mario Pezo de Atalaya, personal policial de la División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas "Los Sinchis" de Mazamari (DIVMCITD "LS" MZ), intervino un vehículo de placa de rodaje BBL-812, modelo Hilux, marca Toyota, el cual era conducido por Smith Rudi Rodríguez Calderón, quien se encontraba en compañía de Rusber Tello Robalino, Víctor Pérez Zea, Julio Marcelo Torres Hernández, Madin Alex Sánchez Saavedra, Enedino Quispe Parhuana y el menor de iniciales J.D.S.A (16); al constatar que transitaban durante el toque de queda, fueron trasladados a la Comisaría Sectorial PNP de Atalaya, a efectos de realizarse el control de identidad respectiva, una vez en el lugar, el personal policial advirtió que Smith Rudi Rodríguez

Calderón tenía un bulto a la altura de la cintura, y al procederse a realizar el registro personal (conforme al Acta de Registro Personal obrante a fs. 79/80 de la carpeta fiscal), se le encontró, un arma de fuego de color negro, específicamente una pistola marça Glock con número de serie borrada o erradicada; asimismo, en la guantera del citado vehículo se halla dinero en efectivo por la suma de S/ 87,500.00 (Ochenta y siete mil quinientos con 00/100 soles), que el conductor afirmó que le pertenecía, motivo por el cual, fue detenido por la presunta comisión de los delitos de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego y Lavado de Activos (conforme se señaló así en punto seis del acto que obrante a fs. 76/78 de la carpeta fiscal) y conforme a la papeleta de detención de Smith Rudi Rodríguez Calderón (obrante a fs 83 de la carpeta fiscal); y resultado de todo ello se procedió a realizar la incautación de dinero en efectivo, incautando, cuatrocientos billetes de denominación de S/ 100.00, doscientos treinta y siete billetes de denominación de S/ 200.00, y dos billetes de denominación de S/ 50.00, haciendo un total de S/ 87, 500.00 soles, conforme se desprende del Acta de incautación de dinero en efectivo.

Circunstancias concomitantes

Que, con fecha 02 de febrero de 2021, la Comisaría Sectorial de Atalaya, mediante oficio N° 218-2021-SCG-PNP/FPPI/DIVOPUS/CS-ATALAYA. "A"-Sec, remitió a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Atalaya el Informe Policial N° 22-2021-SCG- PNP/FPPI/DIVOPUS/CS-ATALAYA-RAIMONDI "A", en relación a la investigación seguida contra Smith Rudi Rodríguez Calderón, por la presunta flagrancia delictiva de los delitos de Tenencia ilegal de Arma de Fuego y Lavado de Activos y delitos conexos (obrante a fs. 67/75 de la carpeta fiscal); por lo que, la acusada realiza las siguientes acciones con los que usurpó las funciones que correspondían a un fiscal de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado:

1. Mediante Disposición N° 01- 2021-FPPCA-DFU/MP-FN de fecha 01 de febrero de 2021 (obrante a fs. 186/188 de la carpeta fiscal), se avocó en conocer la indicada investigación- pese a tener conocimiento que ella pertenecía a una fiscalía penal corporativa de delitos comunes y que el

indicado caso se trataría de presunto delito de lavado de activos y delitos conexos, por lo tanto no habría comunicado ni remitido los actuados a la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado - en principio ordenó la libertad del investigado Smith Rudi Rodriguez Calderón, sustentando la liberación en que el delito que se le imputa al investigado es el delito contra la Seguridad Pública, en la modalidad de delitos de peligro común, en la forma de fabricación, comercialización, uso o porte de armas, y que las diligencias preliminares practicadas no son suficientes para acreditar el cometido de dicho delito, sin emitir pronunciamiento sobre la presunta comisión del delito de Lavado de Activos y delitos conexos (tal como la informa la policía mediante el Informe Policial N. ° 22- 2021-SCG-PNP/FPPI/DIVOPUS/CS-ATALAYA-RAIMONDI "A".

2. Inmediatamente después, la Fiscal acusada, mediante Disposición N° 02- 2021-FPPCA-DFU/MP-FN de fecha 02 de febrero de 2021, dispone: "Aperturar la Investigación preliminar en sede fiscal por el plazo de 50 (sesenta) días, contra Smith Rudi Rodríguez Calderón, por el presunto delito contra la Seguridad Pública, en la modalidad de delitos de peligro común, en la forma de fabricación, comercialización, uso o porte de armas, delito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 279 G del Código Penal, en agravio de El Estado - Ministerio del Interior (obrante a fs. 178/185); sin pronunciarse nuevamente sobre el presunto delito de Lavado de Activos y delitos conexos (teniendo a la vista el Informe Policial N° 22-2021-SCG-PNP/FPPI/DIVOPUS/CS-ATALAYA-RAIMONDI "A"), pese a que en el punto I1.5 hace mención a la incautación de la suma de 5/ 87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos con 00/100 soles) monto que supera lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1106-Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y Crimen Organizado - y que a mérito de que estaríamos ante un presunto delito de lavado de activos, debió derivar de manera inmediata a la Fiscalía competente, siendo esta - conforme la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 737-2015-MP-FN, la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado, con competencia de delitos de Lavado de Activos.

3. Posteriormente, el investigado, Smith Rudi Rodríguez Calderón, mediante escrito con fecha de recepción 09 de febrero de 2021, presentó los siguientes documentos: i) Carta Poder; ii) Declaración Jurada de entrega de dinero adjuntando voucher de Caja Huancayo; iii) Contrato de arrendamiento de vehículo y iv) Copia de DNI, no solicitando expresamente, en ningún momento la entrega de la suma de S/ 35,000.00 (treinta y cinco mil con 00/100 soles)- véase fs. 195/203-, por lo que, estando al escrito presentado, la Fiscal Acusada emitió la Providencia N° o2 de fecha 09 de febrero de 2021, que dispone: Téngase presente y Meritúese en su oportunidad -véase a fs. 204 de la carpeta fiscal- no disponiendo en ningún momento la devolución de dinero al investigado; sin embargo, la Fiscal acusada, mediante Acta de Entrega de Dinero, de fecha 12 de febrero de 2021 (véase a /s. 217/220 de la carpeta fiscal) dispuso la devolución de la suma de S/ 35 000.00 (treinta y cinco mil con 00/100 soles), tal como se detalla de la misma: "(...) la suscrito Anita Alegría Diaz, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Atalaya, la persona de Smith Rudi Rodríguez Calderón (...) de acuerdo al escrito presentado el dio 05 de febrero de 2021- no obra escrito de esa fecha- y proveído a través de la providencia N° 02 de fecha 09 de febrero de 2021 - providencia en la que no se ordena la devolución de dinero-, se procede a realizar la entrega del dinero conforme se detalla: 1.- Entrega de dinero en las siguientes denominaciones: 300 BILLETES DE 100 NUEVOS SOLES (...) 25 BILLETES DE 200 NUEVOS SOLES (....) Ello conforme se detalla en el Acta de Incautación de Dinero en efectivo, el cual obra o fojas 43/45. Asimismo, sustentando con documento fehaciente se hace la entrega de S/35 000.00 cuyo documento sustentado obra a fojas 130 de la carpeta fiscal, dicho voucher corresponde o Caja Huancayo de fecha 21 de noviembre del 2020 por el importe líneas arriba mencionado. (...) Se da por concluido la presente Acto de Entrega de especies, firmando a continuación los participantes en señal de conformidad", pese a que, primero, la fiscal acusada nunca se pronunció sobre el dinero incautado y mucho menos sobre la situación jurídica del mismo - véase disposición N° 01 y N° 02 emitidas en el caso 73-2021, obrante a fojas 186/188 y 178/185 de lo carpeta fiscal; y segundo, que a pesar de que tener

conocimiento que el dinero del que se realizó la devolución, superaba en su totalidad el monto permitido por el Decreto Legislativo N° 1106 y que al superarlo, debía ser derivado a la fiscalía especializada competente, siendo esta la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado y Lavado de Activos, esto en conformidad de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 737-2015-MP-FN, de fecha 04 de marzo de 2015.

4. De igual manera mediante escrito de fecha 27 de abril de 2021, el investigado Smith Rudi Rodríguez Calderón, solicitó la entrega de la suma de S/ 29, 998.50, para lo cual adjuntó una declaración jurada de entrega de dinero suscrita por su hermana Leidy Estefani Rodríguez Calderón (obrante a fs. 243/245 de la carpeta fiscal); siendo esto analizado por la Fiscal acusada, quien muy lejos de advertir que de su actuar anterior estaría incurriendo en un hecho delictivo, emitió la Providencia N° 06 de fecha 25 de marzo de 2021, en el cual dispone: "Realícese la devolución del dinero al señor Smith Rudi Rodríguez Calderón"- reiterando su actuación dolosa-; concretando lo ordenado en la mencionada providencia, mediante el Acta de Entrega de Dinero, de fecha 29 de marzo de 2021, en la consignó que: "(...) la suscrita Anita Alegrío Díaz, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Atalaya, la persona de Smith Rudi Rodríguez Calderón (...) de acuerdo al escrito presentado el día 24 de marzo de 2021 (...) se procede a realizar la entrega del dinero conforme se detalla: 1.- Entrega de dinero por el importe de S/ 30 000.00 nuevos soles, ello conforme se detalla en el Acta de incautación de Dinero en efectivo, el cual obra a fojas 43/46. 2.- Asimismo sustentado con documento fehaciente se hace la entrega de S/ 30 000.00, cuyo documento sustentatorio obra a fojas 173/175 de la carpeta fiscal, dicho voucher corresponde a Financiera Confianza y desembolsado a través del Banco de la Nación de fecha 18 de enero de 2021 por el importe líneas arriba mencionado. (..) Se da por concluida la presente Acta de Entrega de especies, firmando a continuación los participantes en señal de conformidad" obrante a fs. 247 de la carpeta fiscal), a pesar de tener conocimiento que el monto devuelto provenía del dinero incautado al investigado Smith Rudi Rodríguez Calderón (obrante a fs. 109/112 de la carpeta fiscal), dinero

incautado que por ley debió ser derivado a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado y Lavado de Activos de Ucayali, para que esta se pronuncie conforme a sus atribuciones.

5. Igualmente, mediante escrito de fecha 27 de abril de 2021, el investigado Smith Rudi Rodríguez Calderón, solicita la entrega de los S/ 22, 500.00, restantes (de los 5/.87,500.00 incautados, adjuntando un voucher del Banco de Crédito del Perú por el importe de $/ 22, 500.00 (a fs. 252/253 de la carpeta fiscal); siendo entonces, que la Fiscal acusada por tercera vez y de manera reiterativa, pese a que tenía conocimiento de que existía una ley (Decreto Legislativo N° 1106) que regulaba el proceder frente al monto incautado y Resolución N° 737-2015-MP-FN, emitida por la Fiscalía de la Nación, que señala a la Fiscalía Especializado en Crimen Organizado y Lavado de activas como la fiscalía competente para ver ese delito- emitió la Providencia N° 07, de fecha 28 de abril de 2021 (obrante a fs. 254 de la carpeta fiscal), en las que dispuso: Realícese la devolución de dicho importe -S/22, 500.00 soles- a Smith Rudi Rodríguez Calderón, argumentando que el dinero no tendría ninguna relación con el delito investigado (a fs. 246 y 254 de la carpeta fiscal, respectivamente); materializando lo ordenado mediante el Acta de Entrega de Dinero, de fecha 28 de abril de 2021 (obrante a /s. 255 de la carpeta fiscal), en la consignó que: "(...) la suscrita Anita Alegría Díaz, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Atalaya, la persona de 5mith Rudi Rodríguez Calderón (...) de acuerdo al escrito presentado el día 27 de abril de 2021 (...) se procede a realizar la entrega del dinero conforme se detalla: 1.- Entrega de dinero por el importe de S/ 22 500.00 nuevas soles, ello conforme se detalla en el Acta de Incautación de Dinero en efectivo, el cual obra o fojas 43/46. 2.- Asimismo sustentado con documento fehaciente se hace la entrega de S/22 500.00, cuyo documento sustentatorio obra o fojas 181/182 de la carpeta fiscal, dicho voucher corresponde al Banco de Crédito de fecha 12 de enero de 2021 por el importe líneas arriba mencionado. (...) Se da por concluido el presente Acto de Entrega de especies, firmando a continuación los participantes en señal de conformidad", siendo esta la tercera oportunidad en la cual, la Fiscal acusada usurpa funciones que no le corresponden, tomando como suyas las disposiciones antes

mencionadas, puesto que fueron firmados por la misma; y que pese a tener conocimiento del marco normativo (Decreto Legislativo N° 1106) y administrativo (Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 737-2015), que el monto devuelto provenía del dinero incautado al investigado Smith Rudi Rodríguez Calderón (obrante a fs. 109/112 de lo carpeta fiscal), dinero incautado que por ley, debió ser derivado a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado y Lavado de Activos de Ucayali, para que esta se pronuncie conforme a sus atribuciones.

Circunstancias posteriores

Aunado a lo mencionado en líneas precedentes, la Fiscal acusada, muy lejos de pronunciarse sobre el presunto delito de lavado de activos y mucho menos derivar los actuados a la fiscalía competente, continuó avocándose, emitiendo la Disposición N° 05-2021-FPPCA-DFU-MP-FN, de fecha 28 de mayo de 2021, en la cual se dispone Formalizar y continuar con la investigación contra Smith Rudi Rodríguez Calderón, por el presunto delito contra la Seguridad Pública, en la modalidad de delitos de peligro común, en la forma de FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, USO O PORTE DE ARMAS, delito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo en el primer párrafo del artículo 279 G del Código Penal, en agravio de El Estado- Ministerio del Interior. Para luego, emitir el Acta de Acuerdo Provisional de Terminación Anticipada de Proceso, de fecha 27 de agosto de 2021, respecto al delito contra la Seguridad Pública, en la modalidad de delitos de peligro común, en la forma de fabricación, comercialización, uso o porte de armas.

En tal sentido, se puede colegir que la Fiscal acusada tenía conocimiento que: a) el dinero incautado el 31 de enero de 2021, ascendente a la suma de S/ 87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos con 00/100 soles) superaba ampliamente el monto permitido por Ley, b) y además, tenla conocimiento que la investigación contra Smith Rudi Rodríguez Calderón no sólo era por la presunta comisión de tenencia ilegal de arma de fuego, sino que también por el delito de Lavado de Activos, Ilícito que era de competencia de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali, y pese a ello, asumió competencia y dispuso la devolución de

la totalidad del dinero incautado, lo que implicaría una intromisión en las atribuciones de otra Fiscalía Especializada.

III. Itinerario del proceso en la Sala Suprema

Cuarto. Conforme a los recaudos obrantes en el presente expediente, se desprende el siguiente itinerario procesal:

4.1. Elevado los autos a esta Sala Suprema, se corrió el traslado respectivo, conforme al cargo de entrega de cédulas de notificación (foja 144 del cuadernillo formado en la Sala Suprema). Luego, mediante decreto del 4 de abril de 2025 (foja 155 del cuadernillo formado en la Sala Suprema), se señaló fecha para la calificación del recurso de apelación.

4.2. Así, mediante auto de calificación del 27 de mayo de 2025 (foja 157 del cuadernillo formado en esta Sala Suprema), esta Sala Suprema declaró bien concedido el aludido recurso de apelación y ordenó que se notifique a las partes para que en el plazo de cinco días ofrezcan medios probatorios. Sin embargo, de acuerdo con la razón del 27 de junio de 2025 (foja 117 del cuadernillo formado en esta Sala Suprema), se desprende que no se llegó a presentar medio de prueba alguno.

4.3. En este contexto, mediante decreto del 17 de marzo de 2026 (foja 163 del cuadernillo formado en esta Sala Suprema), se señaló fecha para la audiencia de apelación. Así, la aludida audiencia se realizó el 22 de abril de 2026, mediante el aplicativo Google Meet, con la presencia de las partes. Culminados los debates, se dio por clausurada la referida audiencia, conforme al acta respectiva.

4.4. En este estado, deliberada la causa en secreto ese mismo día, de inmediato y sin interrupción, y producida la votación

respectiva, se acordó por unanimidad pronunciar la correspondiente sentencia de apelación en los términos que a continuación se consignan.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

§ Límites del pronunciamiento en segunda instancia

Quinto. El derecho a recurrir se rige por principios o criterios limitadores, uno de los cuales —de aplicación general en materia de impugnación— es el principio de limitación recursal (*tantum apelatum quantum devolutum*). Este deriva del principio dispositivo y está referido al límite que tiene el Tribunal Revisor en cuanto a su ámbito de alzada, pues solo le está permitido emitir pronunciamiento con relación a la resolución recurrida y a lo que ha sido objeto de cuestionamiento por quien recurre, sin omitir, alterar o exceder pretensiones formuladas por los impugnantes. Esto es, la decisión del Tribunal encuentra su barrera en los puntos a que se refieren los motivos del agravio. En otras palabras, quien conoce la impugnación no puede apartarse de los límites fijados por los argumentos de quien recurre un fallo que le resulta injusto. La apelación no es un nuevo juicio íntegro; su objeto es más limitado que el de la instancia y está marcado por los contornos prefijados por el apelante —y, en su caso, el impugnante adhesivo— en su recurso (TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA. Recurso de Casación n.° 10185/2020, del 28 de enero de 2021, fundamento de derecho segundo, sexto párrafo, parte *in fine*)[1].

Sexto. Este principio se encuentra establecido en el numeral 1 del artículo 409 del Código Procesal Penal, cuyo texto es el siguiente: "La impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para

[1] Sentencia de Casación número 1864-2019/Ayacucho, del once de febrero de dos mil veintidós, fundamentos décimo y decimoprimero.

resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante". Dicha normativa procesal establece una excepción al principio de limitación, pues, en caso de que se adviertan nulidades absolutas o sustanciales no invocadas por el impugnante, el Tribunal revisor tiene expedita la posibilidad de declarar nula la resolución recurrida; sin embargo, esta excepción no puede ser utilizada en perjuicio del imputado (prohibición de la *reformatio in peius*).

Séptimo. Con relación a la deliberación de la decisión de alzada, se procederá a realizar una nueva evaluación del caudal probatorio, pero dicha ponderación debe efectuarse siguiendo las pautas establecidas por el artículo 425 del Código Procesal Penal. Así, conforme al numeral 1 del artículo 425, se deben tomar en cuenta, en lo pertinente, los criterios básicos previstos en el artículo 393 del acotado cuerpo normativo, esto es **(i)** solo se valorarán los medios de prueba incorporados legítimamente al juicio; **(ii)** el examen de los medios probatorios se inicia individualmente por cada uno de ellos y, a continuación, globalmente, en su conjunto, y **(iii)** solo se abordarán los temas objeto de la pretensión impugnativa.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Octavo. En el caso que nos ocupa, los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública de dicha entidad, como sujetos legitimados, han recurrido la sentencia expedida por la Sala Penal Especial, que absolvió de la acusación fiscal a Anita Alegría Díaz por el delito de usurpación de funciones. Por tal motivo, en primer lugar, se procederá a analizar el recurso interpuesto por el fiscal superior y luego se emitirá pronunciamiento respecto a lo alegado por la aludida Procuraduría Pública (actor civil).

Noveno. En este contexto, antes de ingresar con el análisis del *recurso impugnatorio del Ministerio Público*, debemos indicar que las razones para absolver a la aludida encausada básicamente se circunscribieron a que esta sí gozaba de la facultad para emitir disposiciones y providencias frente al caso, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y de Lavado de Activos, aprobado por la Resolución de la Fiscalía de la Nación n.° 1423-2015-MP-FN, del 22 de abril de 2015, que indicaba que los fiscales provinciales que toman conocimiento de un posible caso de lavado de activos deben realizar las diligencias necesarias hasta que se determine la competencia respectiva. Asimismo, señaló que la Resolución de la Fiscalía de la Nación n.° 737-2015-MP-FN (utilizada por la acusación para señalar que solo la Fiscalía Especializada podía ver el caso) solamente delimita qué despachos conocen los casos de lavado de activos, pero no establece qué actos específicos, como la evaluación y devolución de un dinero incautado, son competencia *exclusiva* de dicha Fiscalía especializada, motivo por el cual el delito de usurpación de funciones no se configuraba.

Décimo. Frente a ello, el Ministerio Público, en su recurso de apelación, alega que el *a quo* hizo referencia al artículo 24 de la Resolución de la Fiscalía de la Nación n.° 1423-2015-MP-FN para concluir que la encausada gozaba de la facultad de realizar diligencias preliminares, siendo este el núcleo para absolverla. Sin embargo, dicha premisa es errada en razón de que la norma hace referencia a las denuncias y/o investigaciones que se encontraban en curso antes de la determinación de competencia para los delitos de lavado de activos, los que definitivamente tenían que seguir el procedimiento establecido en el referido artículo.

Undécimo. Al respecto, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación n.° 1423-2015-MP-FN, del 22 de abril de 2015, suscrita por el fiscal de la nación, se aprobó el "Reglamento de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada y fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio" (en adelante Reglamento). Dicho cuerpo legal, en su artículo 24, estableció lo siguiente:

> **Artículo 24°.- Remisión de la investigación de las Fiscalías Provinciales Penales.**
>
> Los Fiscales Provinciales Penales, Mixtos o Especializados de los diferentes distritos fiscales a nivel nacional, que habiendo recibido la denuncia o, de ser el caso, luego de realizada las diligencias preliminares, consideren que se trata de una investigación que cumple con los supuestos previstos en los artículos 18 y 19 del presente reglamento; elevarán un informe debidamente sustentado al Fiscal Superior Nacional Coordinador de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionaros, de Criminalidad Organizada y de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (estando a la competencia material que cada una de estas subespecialidades conoce), a fin que dicho fiscal determine competencia. Sin perjuicio de ello, el fiscal a cargo de la investigación deberá continuar con las diligencias del caso hasta que se establezca la competencia respectiva, bajo responsabilidad funcional. En ningún supuesto los Fiscales Provinciales Penales, Mixtos o Especializados de los diferentes distritos fiscales a nivel nacional, se encuentran facultados para derivar directamente la investigación a una fiscalía supraprovincial y/o provincial especializada.

Esto es, el artículo antes mencionado estableció pautas para la remisión de las denuncias relacionadas con delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada o lavado de activos que hayan sido interpuestas o sean de conocimiento de las Fiscalías Provinciales Penales, Mixtas o Especializadas para que estas sean remitidas hacia

una especializada, en este caso, por ejemplo, a una de lavado de activos.

Duodécimo. Dicha norma es clara al señalar, en su parte *in fine*, que en ningún supuesto los fiscales provinciales penales, mixtos o especializados de los diferentes distritos fiscales a nivel nacional se encuentran facultados para derivar directamente la investigación a una Fiscalía Supraprovincial y/o Provincial Especializada, quienes en su caso elevarán un informe debidamente sustentado al fiscal superior nacional coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionaros, de Criminalidad Organizada y de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Sin embargo, en el caso, la Sala Superior no ponderó debidamente que ya se habían realizado ciertas diligencias y se habían identificado los presuntos delitos cometidos, de conformidad con el Informe Policial n.° 22-2021-SCG-PNP/FPPI-DIVOPUS/CS ATALAYA-RAIMONDI "A", del 1 de febrero de 2021, mediante el cual se habrían puesto en conocimiento de la encausada los resultados de la investigación policial respecto a la intervención y detención de Smith Rudi Rodríguez Calderón por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de armas de fuego y, además, por el delito de ***lavado de activos***.

Decimotercero. Cabe precisar que dicho informe contenía dieciocho actas y quince documentales; además, daba cuenta de que se recibieron siete declaraciones. Esto es, con motivo de la intervención se habían realizado diligencias urgentes e inaplazables relacionadas con los presuntos hechos de los delitos de tenencia ilegal de armas y lavado de activos. Dentro de las actas remitidas en el aludido informe, se encontraba el acta de intervención policial, en la que se dio cuenta de que en la guantera del vehículo intervenido se encontró dinero en efectivo en la suma de S/87 500 (ochenta y siete

mil quinientos soles); así como el acta de incautación de dinero en efectivo, en la que se detalló el dinero en efectivo encontrado, cuya propiedad sería de Smith Rudi Rodríguez Calderón. Ambas actas datan del 31 de enero de 2021.

Decimocuarto. Aunado a ello, en la fecha de sucedidos los hechos, se habría encontrado vigente la Resolución de la Fiscalía de la Nación n.° 737-2015-MP-FN, del 4 de marzo de 2015, mediante la cual se dispuso que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada de Ucayali conozca los casos de lavado de activos. Esto es, se había delimitado la competencia funcional a un órgano fiscal para el conocimiento exclusivo de los hechos relacionados con el delito de lavado de activos.

Decimoquinto. Pese a que toda la información habría sido de pleno conocimiento de la encausada, esta habría decidido abrir investigación preliminar solo por el delito de tenencia ilegal de armas, debido a que al intervenido Smith Rudi Rodríguez Calderón se le halló entre sus prendas, entre otros, un arma de fuego marca Glock con serie limada (borrada), sin que llegue a remitir el informe al superior y menos aún emitir pronunciamiento alguno por el delito de lavado de activos, pese a que se habría puesto en su conocimiento el informe policial que daba cuenta de los actos de investigación también por el delito antes mencionado.

Decimosexto. Estas circunstancias no fueron debidamente valoradas por el *a quo*, quien aseguró que la encausada, en su condición de fiscal adjunta (encargada del despacho), en atención al aludido artículo 24 del Reglamento, gozaba de la facultad de realizar las diligencias preliminares hasta que determinase la competencia respectiva y que por ningún caso se encontraba facultada para

remitir directamente la investigación a una Fiscalía especializada. Sin embargo, no tuvo en cuenta que, con relación al dinero incautado, nunca se abrió investigación preliminar alguna por el delito de lavado de activos pese a que se contaba con elementos de convicción en grado de sospecha simple. Incluso la acusada absuelta decidió la situación jurídica del aludido dinero (bien incautado) y lo llegó a devolver todo, conforme se desprendería de las actas del 12 de febrero de 2021, del 29 de marzo del 2021 y del 28 de abril de 2021, cuando este habría sido vinculado, según la Policía, con el delito de lavado de activos.

Decimoséptimo. Así, resulta evidente que, en el caso, no se han evaluado debidamente los medios de prueba sometidos al contradictorio en el plenario. No basta con la sola aplicación del artículo 24 del citado Reglamento, sin que se tomen en cuenta las circunstancias del caso. Como se ha hecho mención, se habían realizado actos investigación preliminarmente por cargo de la Policía y se sabía también que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada de Ucayali era competente para conocer el delito de lavado de activos. No se argumentó de forma positiva o negativa si dichos actos de investigación eran suficientes para delimitar competencia y, a partir de ello, si la recurrente funcionalmente tenía la facultad de decidir por el dinero incautado, el cual finalmente habría sido devuelto. Por lo tanto, resulta evidente que se ha afectado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, lo que implica que la sentencia deba ser declarada nula en este extremo, siendo inoficioso ingresar al análisis de los demás agravios planteados por el Ministerio Público, al estar frente a una causal de nulidad de la sentencia venida en grado.

Decimoctavo. Por otro lado, *la Procuraduría Pública del Ministerio Público (parte agraviada)* sostuvo, entre otros, que el *a quo* no se había pronunciado sobre la pretensión civil, pese a que con fecha 17 de noviembre de 2024 se presentó la solicitud de constitución en actor civil señalando como pretensión de la reparación civil el monto de S/10 000 (diez mil soles), el cual fue sustentado en el control de acusación y en el desarrollo del juicio oral.

Decimonoveno. Al respecto, revisada la sentencia apelada, se tiene que, en efecto, no se ha llegado a emitir pronunciamiento respecto a la reparación civil pese a que el numeral 3 del artículo 12 del Código Procesal Penal establece que "la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda". Por lo tanto, resulta patente que existe una omisión de motivación en este extremo, lo que implica que el recurso de apelación deba ser estimado en dicho extremo.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. **DECLARARON FUNDADOS** los recursos de apelación interpuestos por el **Ministerio Público** y por la **Procuraduría Pública del Ministerio Público**. En consecuencia, **NULA** la sentencia del 11 de diciembre de 2024, que por mayoría absolvió de la acusación fiscal a Anita Alegría Díaz del delito contra la Administración pública-usurpación de funciones, en agravio del Estado; con lo demás que contiene.

II. **ORDENARON** que se realice un nuevo juicio oral por otra Sala Penal Especial, quien deberá pronunciarse no solo por el extremo penal, sino también por el extremo resarcitorio, ya sea esta una decisión absolutoria o condenatoria.

III. **MANDARON** que la presente sentencia sea leída en audiencia pública.

IV. **DISPUSIERON** que se remita la causa al Tribunal Superior para los fines de ley. Hágase saber a las partes procesales apersonadas en esta sede suprema.

SS.

PRADO SALDARRIAGA

LUJÁN TÚPEZ

ALTABÁS KAJATT

PEÑA FARFÁN

MAITA DORREGARAY

AK/ulc